

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 165/2532

นายชัชวาล วังศิริไพศาล

โจทก์

นางสุภาภรณ์ สุภาวสิน

จำเลย

นางสุภาภรณ์ สุภาวสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา หากศาลฎีกามีคำสั่งกลับคำสั่งศาลอุทธรณ์แล้วจะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างยิ่ง โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนเพื่อรอคำวินิจฉัยของศาลฎีกาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 46)

กรณีสืบเนื่องมาจากในวันนัดสืบพยานโจทก์ซึ่งมีหน้าที่นำสืบก่อน นายวิจิตวิชิตระกูล ทนายจำเลยคนหนึ่งมอบฉันทะให้เสมียนทนายมายื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างเหตุว่าป่วย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยแต่งทนายความไว้ 2 คน คือ นางสาวนงนุชตั้งตรงจิตต์ และนายวิจิตวิชิตระกูล ทั้งจำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน จึงไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดี ให้ยกคำร้อง โจทก์นำพยานเข้าสืบเสร็จในวันนั้น แล้วศาลชั้นต้นจดยางานกระบวนการพิจารณาว่า จำเลยไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานและไม่ได้มาศาล ทั้งจำเลยให้การต่อสู้เพียงว่าออกเช็คมอบให้นางเชียมยิดถือไว้เท่านั้น ไม่ได้กล่าวว่าเช็คไม่มีมูลหนี้หรือโจทก์สมคบกับนางเชียมยิดฉลจำเลยจึงไม่มีอะไรจะสืบให้งดสืบพยานจำเลย และมีคำพิพากษาในวันเดียวกันนั้น ให้จำเลย ใช้เงินให้โจทก์ 250,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีในจำนวนเงิน 200,000 บาท นับแต่วัน

ที่ 2 ตุลาคม 2529 และ ในจำนวนเงิน 50,000 บาท นับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีศาลอุทธรณ์ เห็นว่า ตามคำร้องขอเลื่อนคดีของนายวิศิษฐ์ อ้างเหตุแต่เพียงว่าตนป่วย ไม่ได้กล่าวถึงนางสาวนนุชฯ ทนายจำเลย อีกคนหนึ่งว่ามีเหตุจำเป็นอย่างไร ดังนี้แม้นายวิศิษฐ์ป่วยนางสาวนนุชฯ ก็สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาแทนจำเลยในวันดังกล่าวได้ ที่จำเลยอ้างในอุทธรณ์ว่านางสาวนนุชฯ เป็นเพียงทนายผู้ช่วยไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกระบวนการพิจารณานั้น จำเลยเพิกยกขึ้นกล่าวอ้างในอุทธรณ์ หาได้อ้างเป็นเหตุในการขอเลื่อนคดีด้วยไม่ ทั้งยังปรากฏว่าในวันนัดสืบพยานโจทก์นั้น จำเลยยังไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน พฤติการณ์ของจำเลยจึงมีลักษณะเป็นการประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยเลื่อนคดีชอบแล้ว พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 42,41)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง

จนถึงวันทราบคำสั่งนี้มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เจียร ยุ่งทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>